



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Giudice dott.ssa Flora Mazzaro

Il giudice,

sciogliendo la riserva assunta, nel procedimento sommario di cognizione *ex art. 702 bis* c.p.c. iscritto al n. 25992 del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promosso da

Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t.

con l'avv. Alessio Di Virgilio

RICORRENTE

CONTRO

Per: CP_1 in Via Umberto Agnelli n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e

Con gli avv.ti *Antonio De Martinis* e *Raffaella De Martinis*

RESISTENTI

la Controparte_2, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante,

Controparte_3

con l'avvocato Gianluca Indaco

Osserva

1 – Il ricorso *ex art. 702bis* c.p.c. proposto da **Parte_1** è inammissibile.

Ed invero, è noto che il rimedio di cui agli artt. *702 bis* e ss. c.p.c. è fruibile con limitato riferimento alle "cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica".

Va, inoltre, osservato che il secondo comma dell'art. 702 *ter* c.p.c., dispone testualmente che *“se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale”*.

Ciò posto, deve rilevarsi che la controversia all'attenzione rientra indubbiamente nel novero di quelle rimesse alla decisione del tribunale in composizione collegiale, ex art. 50 *bis*, n. 3, c.p.c., essendo devoluta alla Sezione specializzata in materia d'impresa presso l'intestato Tribunale.

^^^^^^

2 – Ed invero, il D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni con L. n. 27/2012, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di impresa, ha previsto che tali sezioni sono competenti, tra l'altro, relativamente alle società di capitali, per le cause ed i procedimenti: *“b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”*.

Orbene, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente ha ad oggetto una cessione di partecipazioni sociali. In particolare, il ricorrente deduceva l'inadempimento della *CP_1* a quanto previsto nella scrittura privata del 27.7.2020, autenticata dal Notaio *Persona_1* di Roma, con la quale il Sig. Alessio Di Virgilio, legale rappresentante della *Parte_1* cedeva la quota di partecipazione di Euro 49.000,00 di tale Società alla ^{Cont} Chiedeva pertanto la ricorrente la condanna di *CP_4* al pagamento, in favore della *Parte_1* della penale risarcitoria stabilita nella scrittura privata autenticata del 27.7.2020, per la somma complessiva di € 50.000,00 nonché la condanna di la *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore, e *Controparte_3*, in forza di garanzia fideiussoria, al pagamento in solido fra loro ed in favore di *Parte_1* della penale risarcitoria stabilita nella medesima scrittura privata autenticata, per la somma complessiva di € 50.000,00, oltre agli interessi.

E' evidente, pertanto, che la causa in esame è relativa al *“trasferimento delle partecipazioni sociali”* di una società di capitali.

In definitiva, dunque, non può che dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. proposto dalla ricorrente, rientrando la controversia nella competenza della sezione specializzata in materia di Impresa, che decide sempre in composizione collegiale ed atteso il chiaro tenore letterale della norma suindicata che, nel caso di specie, dispone che il giudice dichiari la inammissibilità della domanda, senza consentire il mutamento del rito.

Le spese, liquidate in misura ridotta, in considerazione della natura di rito della decisione, sono poste a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara inammissibile il ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.;
- b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta delle spese di lite liquidate nella somma di € 2462,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Roma, 4.11.2023

Il Giudice
Flora Mazzaro